

1500174-09.2021.8.26.0095
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO
Comarca: Brotas
Foro: Foro de Brotas
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 26/09/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
THALIS BORGES RODRIGUES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

C O N C L U S ã O

Aos 26 de setembro de 2022 , faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Brotas, MARCELA MACHADO MARTINIANO. Eu, Glauce Alexsandra Mendes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Brotas
Foro de Brotas
1ª Vara
Praça Nove de Julho, nº 26, Centro
CEP: 17380-000 - Brotas - SP
Telefone: (14) 36531415 - E-mail: brotas@tjsp.jus.br

1500174-09.2021.8.26.0095 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500174-09.2021.8.26.0095
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
THALIS BORGES RODRIGUES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

C O N C L U S ã O

Aos 26 de setembro de 2022 , faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Brotas, MARCELA MACHADO MARTINIANO. Eu, Glauce Alexsandra Mendes Ramos Duraís, Escr. dig. e subscr.

Vistos.

1. Em relação ao crime de tráfico, acolho a manifestação do Dr. Promotor Público relativamente a este inquérito policial, e determino seu arquivamento, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

2. No tocante ao crime de posse de entorpecente, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o averiguado THALIS BORGES RODRIGUES, no dia 06/06/2021, foi surpreendido por policiais militares, em via pública, com a quantia de R\$ 129,00, sendo que ao ingressarem em sua residência, foram encontradas 06 porções de cocaína, pesando aproximadamente 0,6 g e a quantia de R\$ 2.700,00. Por ele foi negada a prática do crime

O Ministério Público requereu a declaração de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (fl. 73).

É o relatório.

O artigo 30 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas previstas no artigo 28, observando-se, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal.

Antecipadamente, tem-se que já transcorreu no caso o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal, porque ao tempo do crime o acusado era menor de 21 anos e o prazo prescricional, para ele, é reduzido à metade, conforme disposto no artigo 115 do Código Penal.

E como a denúncia o crime ocorreu em 03/06/2021, já decorreu lapso de tempo superior a um ano até a presente data, consumando-se, pois, a referida prescrição. Diante do exposto, quanto ao crime que lhe é imputado na denúncia, JULGO EXTINTA a punibilidade de THALIS BORGES RODRIGUES, pela prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se mandado de levantamento eletrônico ao averiguado da quantia apreendida (fl. 13). Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. I. C.

Brotas, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA